

สำเนาฉบับ

○ คำพิพากษา

(ด. ๑๘)



คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๗/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๒๕/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองกลาง

วันที่ ๖ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง

นายโกศล ศรีขวัญ ที่ ๑

นายบุรี มั่งคั่ง ที่ ๒

นางจรรยาพร บุณนาค ที่ ๓

นางสาวสุรีย์รัตน์ อมรพิสุทธิ ที่ ๔

นางพิสมัย ศรีชะเลื้อ ที่ ๕

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๑

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒

กระทรวงการคลัง ที่ ๓

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่ง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) ได้ทำสัญญาตกลงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๑ หลัง ในวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๓๙,๙๑๖,๑๒๑.๘๒ บาท (ที่ถูกต้องคือ จำนวน ๓๙,๙๑๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑๐ ไว้ด้วยแล้ว (ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงลดวงเงินของสัญญาลงจำนวน ๓๙,๗๙๒ บาท) โดยกำหนดจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดๆ จำนวน ๑๐ งวด ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๑ - ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ และมีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาทั้ง ๑๐ งวด และมีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของค่างานทั้งหมดให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้วโดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีและเป็นหัวหน้างานการเงินมีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาเบิกเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และที่ ๔ เป็นหัวหน้างานการเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาเบิกเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีเป็นผู้ลงนามในฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัดลพบุรี โดยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ กรมสรรพากรได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรับปรุงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นอัตราร้อยละ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป และสรรพากรจังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๗/๔๓๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ (ที่ถูกต้องคือ หนังสือ ที่ ลป ๐๐๐๗/๔๓๓๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒) ชักข้อความเข้าใจกรณีลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไปยังหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว.๘ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าสาธารณูปโภคกรณีปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) ซึ่งในระหว่างนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ได้มีการสอบถามด้วยวาจาเกี่ยวกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้มีการ



เปลี่ยนแปลงจากคลังจังหวัดเป็นระยะ ๆ ซึ่งคลังจังหวัดแจ้งว่า ให้คำนวณภาษีตามปกติ เพียงแต่เปลี่ยนจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๗ เท่านั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีจึงได้มีการเบิกจ่ายเงินและจ่ายเงินค่าจ้าง โดยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ได้รับคำแนะนำจากคลัง จังหวัดตลอดมา ซึ่งคลังจังหวัดได้ตรวจราคาถูกต้องแล้ว จึงได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินได้

ต่อมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๓ และได้พบว่าตามหลักฐานใบกำกับภาษีของผู้รับจ้างเป็นการจ่ายเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ โดยคำนวณลดภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้องตามวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด จึงทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างสูงเกินไปตั้งแต่การจ่ายงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๑๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยในการสอบสวนไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเข้าชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการฯ เพียงแต่เรียกผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปให้ปากคำต่อคณะกรรมการฯ เท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าไม่ควรให้ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วย และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๗๘๐๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบชดใช้เงินรวมจำนวน ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๔ - ๑๐ คิดเป็นเงิน ๒๒๒,๘๕๙.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๕ - ๑๐ คิดเป็นเงิน ๑๔๔,๗๖๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๕ - ๘ คิดเป็นเงิน ๑๘๙,๖๖๓ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๔ คิดเป็นเงิน



๓๗,๐๐๗.๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๔ - ๑๐ คิดเป็นเงิน ๑๔๘,๕๗๓ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๘ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๙ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๐ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๑ และ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชำระเงินให้แก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแต่อย่างใด โดยหลังจากที่กรมสรรพากรได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ได้สอบถามไปยังคลังจังหวัดเกี่ยวกับการคิดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีการปรับปรุงจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๗ เป็นระยะ ๆ แต่ก็ได้รับแจ้งจากคลังจังหวัดลพบุรีว่าให้คำนวณภาษีตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๗ เท่านั้น และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับทราบหนังสือขอความเข้าใจกรณีลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และหนังสือสำนักงานสรรพากรจังหวัดลพบุรี ที่ ลป ๐๐๐๗/๕๓๓๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ แล้ว ก็ได้สอบถามไปยังคลังจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับการคิดอัตราภาษีดังกล่าวอีกเป็นระยะ ๆ แต่ก็ได้รับคำยืนยันจากคลังจังหวัดลพบุรี ตามที่ได้เคยให้แนวทางไว้อย่างเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้ถือปฏิบัติและเป็นแนวทางในการจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดมาจนครบ ๑๐ งวด อย่างไรก็ดี พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ออกมาใช้บังคับก่อนที่จะมีการจ่ายเงินงวดที่ ๔ เพียง ๔ วันเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังไม่มี ความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว จึงต้องสอบถามแนวทางปฏิบัติจากคลังจังหวัดลพบุรีเป็นระยะ โดยมีได้มีการดำเนินการจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มโดยลำพังแต่อย่างใด รวมทั้งหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๒๑๑ (สก)/๔๕๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และหนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๒๑๑/พ.ว.๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๒ (ที่ถูกต้องคือ หนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒) เรื่อง ขอความเข้าใจกรณีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวก็เป็นเพียงหนังสือซักซ้อมความเข้าใจภายในหน่วยงานของกรมสรรพากร



เพียงลำพังมิใช่เป็นหนังสือที่ต้องใช้บังคับกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีแต่อย่างใด และหนังสือกรมอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๙๐๒/๑๓๓๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๓ ที่แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าสาธารณูปโภค กรณีปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มก็เป็นเพียงแนวทางในการคืนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่ต้องชำระคืนแก่ส่วนราชการเท่านั้น มิใช่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่หน่วยงานราชการต้องชำระให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างแต่อย่างใด ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินนั้นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีจะต้องเบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง ซึ่งในการเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำของจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๒๗ ของระเบียบดังกล่าวด้วย โดยต้องทำเป็นฎีกาเบิกจ่าย และในการเบิกเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีจะต้องมีคลังจังหวัดหรือผู้ที่คลังจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา ตามข้อ ๔๖ โดยการตรวจฎีกาจะต้องตรวจในฎีกาด้วยว่ามีรายการถูกต้องตามข้อ ๔๗ หรือไม่ หากมีฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องตามข้อ ๔๗ ผู้ตรวจฎีกาต้องแจ้งให้ผู้เบิกทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขตามข้อ ๔๘ แต่ในกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางฎีกาเบิกเงินต่อคลังจังหวัดแล้ว คลังจังหวัดลพบุรีก็ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด นอกจากนี้การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ไม่ได้ทำให้ทางราชการเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีได้ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ผู้รับจ้างเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดลพบุรีเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๕๓๘/๒๕๔๕ (ที่ถูกต้องคือ คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓๕๘/๒๕๔๕) เพื่อเรียกเงินคืนแล้ว ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างนัดสืบพยานโจทก์ โดยฝ่ายโจทก์ก็มีพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารและพยานบุคคลเพียงพอที่จะชนะคดีของฝ่ายจำเลยได้ และตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องให้ออกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม แต่ในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าว มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งพยาน



หลักฐานของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอย่างครบถ้วน การดำเนินการของคณะกรรมการจึงไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และกรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ตามหนังสือ ที่ อย ๐๐๐๔ อย/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ (ที่ถูกต้องคือ หนังสือ ที่ ดผ ๐๐๐๔ อย/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ ถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรู้ตัวผู้กระทำผิดนับแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ จึงขาดอายุความแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าใช้เงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายให้เกินกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.ศิวนนท์ เป็นเงินจำนวน ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีและชะลอการพิจารณาคดีไว้จนกว่าศาลจังหวัดลพบุรีจะมีคำพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๓๕๘/๒๕๔๕ เนื่องจากหากศาลปกครองกลางเห็นว่าฝ่ายผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะต้องรับผิดชอบส่วนที่เกินดังกล่าวและมีคำพิพากษาไปก่อนที่ศาลจังหวัดลพบุรีจะมีคำพิพากษาแล้ว จะทำให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอเพื่อจะบังคับคดีกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้รับการพิจารณาตำแหน่งหน้าที่ตามวาระหรือโอกาสที่ควรจะได้ ซึ่งศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีที่ฟ้องต่อศาลจังหวัดลพบุรีกับคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นการฟ้องคดีต่างศาลกัน การพิจารณาคดีจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันที่จะต้องมีการชะลอการพิจารณาคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางไว้จนกว่าศาลจังหวัดลพบุรีจะมีคำพิพากษาจึงมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้พิจารณา ตามนัยข้อ ๗๐ แห่ง



ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่าในการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ไม่ได้ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเข้าชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด เพียงแต่เรียกผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไปให้ปากคำเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบเอกสารตามรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดแล้วปรากฏว่ามีคำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าครบถ้วนและได้นำข้อเท็จจริงตามคำให้การดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาหาตัวผู้ต้องรับผิดชอบด้วยแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรู้ตัวผู้กระทำความผิดนับแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบตามหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๐๔/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ (ที่ถูกต้องคือ ตผ ๐๐๐๔/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔) นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า หนังสือดังกล่าวมิได้ส่งโดยตรงมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เคยได้รับแจ้งจากหน่วยงานใดว่ามีผู้ใดต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด จนกระทั่งกรมบัญชีกลาง โดยได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๗๘๐๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ และเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าไม่มีผู้รับผิดชอบแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ซึ่งมีอายุความเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๙ (ที่ถูกต้องคือ มาตรา ๑๐ วรรคสอง) แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การใช้สิทธิเรียกร้องของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าวจึงยังไม่ขาดอายุความ สำหรับหนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๑(สก)/๔๕๑ ลงวันที่ ๑๗



พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ (ที่ถูกต้องคือ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒) เรื่อง ช้อมความเข้าใจ กรณีการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการชกช้อมความเข้าใจในการดำเนินการให้ถูกต้อง ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งถือเป็นหนังสือเวียนแจ้งมาตรการภายในฝ่ายปกครอง ที่กำหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติเพื่อให้มีบรรทัดฐานที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดและเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ จึงยอมมีความผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จะอ้างว่าหนังสือดังกล่าวมิใช่หนังสือที่ต้องใช้บังคับกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้ นอกจากนี้ในการเบิกเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีนั้นแม้จะต้องมีคลังจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ตรวจฎีกา ตามข้อ ๔๖ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ก็ตาม แต่ในการ ตรวจฎีกานั้นคลังจังหวัดมีหน้าที่ต้องตรวจฎีกาในสาระสำคัญ ตามข้อ ๔๗ (๑) - (๓) เท่านั้น คลังจังหวัดลพบุรีมิได้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้คำนวณอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่อาจยกเหตุดังกล่าวและ ความเข้าใจผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นข้ออ้างยกเว้นความรับผิดได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า อ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้ทำให้ทางราชการเสียหายเนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้ ฟ้องร้องห้ำหั่นส่วนจำกัด ช.คิวนนท์ เพื่อเรียกเงินส่วนที่ได้จ่ายเกินไปคืนมาแล้วนั้น เมื่อปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และห้ำหั่นส่วนจำกัด ช.คิวนนท์ ทางราชการยอมมีสิทธิเรียกชำระหนี้จากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าหรือ ห้ำหั่นส่วนจำกัด ช.คิวนนท์ หรือจากทั้งสองฝ่ายก็ได้ เป็นสิทธิของทางราชการ แต่เมื่อ ทางราชการได้รับการชดใช้เงินคืนจากห้ำหั่นส่วนจำกัด ช.คิวนนท์ ครบถ้วนตามที่ได้รับ ความเสียหายแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าไม่มีความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงไม่อาจยกความรับผิดของห้ำหั่นส่วนจำกัด ช.คิวนนท์ ขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิด ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า เนื่องจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบการเงินบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษา ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้คำนวณอัตราภาษีมูลค่า เพิ่มผิดพลาดไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้จ่ายเงินค่าก่อสร้างเกินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ จึงได้มีหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๐๔ อย/๐๐๙๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษา เดิม) ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย แก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๓๕๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) ได้จัดทำสัญญาเลขที่ ๑๓/๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ตกลงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ทำการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๑ หลัง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วงเงิน ๓๙,๙๑๐,๐๐๐ บาท และเป็นสัญญาราคาเหมารวมที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑๐ ไว้กับราคางานจ้างในขณะที่ทำสัญญาแล้ว โดยกำหนดเริ่มทำงานจ้างภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ แบ่งงานออกเป็น ๑๐ งวด แต่เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ได้ส่งมอบงานจ้างได้จำนวน ๓ งวด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ประกาศลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๗ ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับงวดงานที่เหลือของจำนวนเงิน ค่าจ้างแต่ละงวดจากจำนวนเงินที่ได้หักลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๗ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนทำการเบิกจ่ายเงินกับคลังจังหวัดลพบุรี แต่วิทยาลัย อาชีวศึกษาลพบุรีได้คิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาดจนเป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ได้รับเงินค่าจ้างมากกว่าสิทธิที่จะได้รับตามสัญญา นับแต่งานงวดที่ ๔ - ๑๐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๒,๘๔๖.๙๔ บาท ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิดได้สรุปผลการสอบสวนโดยมีความเห็นว่าไม่มีบุคคลใดกระทำการโดยจงใจหรือ



ประมาณเงินเล็กน้อยอย่างร้ายแรง จึงไม่ควรให้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแก่ทางราชการ และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาตรวจสอบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๗๘๐๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิด โดยเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทำการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ จากคลังจังหวัดลพบุรี โดยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ ๗ ได้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและมูลค่างานใหม่ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ผิดพลาด เนื่องจากคำนวณยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่รวมอยู่ในมูลค่างานเดิมตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๑๐ ออกโดยนำมูลค่างานเดิมดังกล่าวคูณด้วย ๗/๑๐๗ แทนที่จะคูณด้วย ๑๐/๑๑๐ และไม่มีการนำมูลค่างานสุทธิรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ตามวิธีการคำนวณที่ถูกต้อง ทำให้คำนวณได้มูลค่างานใหม่ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไม่เป็นไปตามหนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่งานงวดที่ ๔ - ๑๐ เกินกว่าสิทธิที่ควรจะได้รับตามสัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๒,๘๖๔.๘๔ บาท ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยกรมบัญชีกลางแยกพิจารณาความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ (๑) นางสาวพิศมัย ศรีชะเสื่อ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๔ - ๑๐ คิดเป็นเงิน ๒๒๒,๘๕๙.๕๐ บาท (๒) นายบุรี มั่งคั่ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๔ คิดเป็นเงิน ๓๗,๐๐๗.๕๐ บาท (๓) นางจรรยาพร บุณนาค ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๕ - ๘ คิดเป็นเงิน ๑๘๙,๖๖๓ บาท (๔) นางสาวสุรีย์รัตน์ อมรพิสุทธิ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายงวดที่ ๙ - ๑๐ คิดเป็นเงิน ๑๔๔,๗๖๒ บาท (๕) นายโกศล ศรีขวัญ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย งวดที่ ๔ - ๑๐ คิดเป็นเงิน ๑๔๘,๕๗๓ บาท นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๗๘๐๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้



ค่าเสียหายตามส่วนความรับผิดชอบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ศร ๐๖๐๑/๐๔๘ - ๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ศร ๐๖๐๑/๗๑๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และเรื่องดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณา ต่อมาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีนี้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ขอให้การตัดฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดเชยเงินค่าเสียหายตามหนังสือ ที่ ศร ๐๖๐๑/๐๔๘ - ๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลจึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามนิยามในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้คู่กรณีมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ออกคำสั่งได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้มีหนังสือ ที่ ศร ๐๖๕๓.๐๓/๘๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ยื่นฟ้องคดีนี้ในวันเดียวกับที่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยที่ยังไม่ทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ ดังนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงยังไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกลางตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ ตามนัยคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๕/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๔/๒๕๔๖ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ โดยมีได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโต้แย้งพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้การว่า คณะกรรมการสอบ



ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งนั้น ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดโดยมิได้มีการกระทำใดๆ อันเป็นการล่อลวง ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ และผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้อ่านหรือได้อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ เมษายน ๒๕๔๕ และการวินิจฉัยสั่งการให้บุคคลใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนและรายงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้ทำให้ทางราชการเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีได้ฟ้องร้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ เพื่อเรียกเงินส่วนที่จ่ายเกินไปคืนแล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้การว่า การฟ้องเรียกเงินคืนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ผู้รับจ้างขณะนั้นคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดชลบุรี ซึ่งศาลยังมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ชำระเงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เต็มจำนวนความเสียหายที่รับเงินค่าจ้างเกินไปแต่อย่างใด กรณีจึงยังถือได้ว่าทางราชการได้รับความเสียหายอยู่เป็นเงิน ๗๔๒,๘๔๖.๙๔ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินคดีฟ้องเรียกเงินคืนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ได้เงินคืนเป็นจำนวนเท่าใดก็จะมีเงินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามส่วนต่อไป คำกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น และตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ดผ ๐๐๐๔ อย/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ แล้วจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและรู้ตัวผู้กระทำผิด นับแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ จึงขาดอายุความ



แล้วนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้การว่า ตามหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ ที่ ตผ ๐๐๐๔ อย/๐๐๙๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นการรายงานผลการตรวจสอบการเงินบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และชี้มูลแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีผลต่อการนับอายุความ แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบหรือรู้ตัวผู้ต้องรับผิดชอบโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๗๘๐๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าเสียหายเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่ถูกต้อง อนึ่ง สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการควบคุม กำกับดูแล ส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ก็ไม่มีความอำนาจในการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐของส่วนราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลในสังกัด เนื่องจากการดำเนินการตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหาย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดขึ้นและรายงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาหรือออกคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่อยู่ในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ จากข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าว จะเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยชอบแล้ว

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคัดค้านคำให้การว่า ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเนื่องจากได้อุทธรณ์คำสั่งและยื่นฟ้องคดีในวันเดียวกัน



โดยยังไม่มีคำวินิจฉัยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอคัดค้านว่าตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กำหนดว่าคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุนกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นคำอุทธรณ์หรือโต้แย้งและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย และวรรคสองกำหนดว่าในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าวมีระยะเวลาสั้นกว่า ๑ ปี ให้ขยายเป็น ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง จากหลักกฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งได้จะต้องระบุนกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งการยื่นอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งและระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย แต่ตามคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๘ - ๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ แจ้งต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าว่า ถ้าท่านประสงค์จะโต้แย้งคำสั่งเรียกให้ชำระหนี้ตามหนังสือฉบับนี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีในท้องที่ที่ท่านมีภูมิลำเนาในเขตอำนาจศาลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามหนังสือฉบับนี้ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ และได้ฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงอยู่ในระยะเวลา ๙๐ วัน อย่างไรก็ดีตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ หรือโต้แย้งต่อไปได้ให้ระบุนกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งและระยะเวลาสำหรับอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในอุทธรณ์ด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าใช้สิทธิอุทธรณ์แต่ได้แจ้งสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโต้แย้งคำสั่งทางปกครองดังกล่าวโดยการฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นภายใน ๙๐ วัน อย่างไรก็ดีตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็มีได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งทางปกครองก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่อย่างใด นอกจากนี้ตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



ยังกำหนดว่าการแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้แจ้งด้วยว่า ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และฟ้องคดีต่อศาลได้ พร้อมกับแจ้ง กำหนดอายุความร้องทุกข์และอายุความฟ้องคดีต่อศาลให้ทราบด้วย ประกอบกับข้อ ๑๗ และ ข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าวเป็นการกำหนดให้ฝ่ายปกครองแจ้งคำสั่งทางปกครองให้ผู้รับผิดชอบ ใช้คำสั่งใหม่ทดแทนทราบ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับแจ้งจากผู้ออกคำสั่งทางปกครองโดยระบุ ในคำสั่งทางปกครองให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน และการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ฟ้องคดี ต่อศาลปกครองภายใน ๙๐ วัน จึงเป็นการกระทำตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลปกครองขอนแก่นหมายเลขคดีแดงที่ ๑๗๔/๒๕๔๖ ดังกล่าว จึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้แต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้อุทธรณ์คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ นั้นไม่ใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด แต่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าใช้สิทธิอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเองตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้า อีกทางหนึ่งและผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ใช้สิทธิได้เท่านั้น และที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่าได้ให้โอกาส ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอคัดค้านว่าการที่คณะกรรมการสอบปากคำผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดังกล่าวนั้นเป็นการ สอบปากคำผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะพยานเท่านั้นมิใช่สอบปากคำในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เป็น ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามบันทึกคำให้การดังกล่าวจึงไม่ถือว่าได้ให้โอกาส ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้การออกคำสั่งของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองจึงต้อง ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้คณะกรรมการในฐานะเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิและหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา ทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะเป็นคู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณี แต่ตาม คำให้การดังกล่าวไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า



ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม คำให้การดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการแล้ว นอกจากนี้ตามคำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะพยานดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ให้การว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรึกษากับคลังจังหวัดลพบุรีในการหักเงิน งวดที่ ๔ - ๑๐ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ซึ่งคลังจังหวัดลพบุรีไม่มีการหักทวงเงินค่าจ่ายต่างภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๓ ที่ผิดพลาดแต่อย่างใด ส่วนผู้ฟ้องคดีคนอื่นก็เบิกความยืนยันว่าไม่ได้มีการหักทวงจากคลังจังหวัดลพบุรีแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ตั้งคลังจังหวัดลพบุรีเป็นพยานในประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้กระทำการประมาทเลินเล่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย แต่คณะกรรมการฯ ก็ไม่ได้ดำเนินการสอบปากคำคลังจังหวัดลพบุรีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยานคดีนี้ การกระทำของคณะกรรมการฯ เป็นการไม่ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งพยานหลักฐานในฐานะของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแต่อย่างใด และที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดลพบุรี จึงถือได้ว่าทางราชการได้รับความเสียหายอยู่เป็นเงิน ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอคัดค้านว่าสิทธิที่หน่วยงานของรัฐจะเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง แต่กรณีดังกล่าวยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งเอาากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่อาจที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานของรัฐได้ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจึงยังไม่ถูกต้องและเป็นธรรมแต่อย่างใด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าคลังจังหวัดมิได้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ได้คำนวณอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการถูกต้องหรือไม่นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าขอคัดค้านว่าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ออกตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ข้อ ๔๖ วรรคสอง



กำหนดว่าในกรณีเบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัดให้คลังจังหวัดหรือผู้ที่คลังจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกาและในระเบียบฯ ดังกล่าวในข้อ ๔๗ กำหนดว่าการตรวจฎีกาเมื่อเป็นที่พอใจในสาระสำคัญต่อไปนี้อย่างไรแล้วให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติฎีกา และใน (๓) ของข้อ ๔๗ กำหนดว่ามีเงินประจำงวดเพียงพอหรือมีคำสั่งอนุญาตของกระทรวงการคลังและมีรายการถูกต้อง ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าคลังจังหวัดหรือผู้แทนเป็นผู้ตรวจฎีกาและการตรวจฎีกาต้องมีการตรวจถึงรายการถูกต้องตามระเบียบต่างๆ ที่ฝ่ายปกครองได้กำหนดแนวทางขึ้นตามหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย การที่หักภาษีมูลค่าเพิ่มจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าคลังจังหวัดมิได้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องจึงยังไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคัดค้านว่า การสอบปากคำผู้ฟ้องคดีทั้งห้าดังกล่าวนั้นเป็นการสอบปากคำในฐานะพยานเท่านั้น มิใช่สอบปากคำในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ตามบันทึกคำให้การดังกล่าวจึงไม่ถือว่าได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้การออกคำสั่งของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบมีลักษณะแตกต่างไปจากการสอบสวนทางวินัยที่ระบุตัวผู้ถูกสอบสวนทางวินัยไว้โดยชัดแจ้งแล้วบุคคลอื่นจึงเป็นผู้ให้ปากคำในฐานะพยาน แต่การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ดังนั้น การให้ปากคำของผู้ต้องรับผิดชอบจึงไม่มีฐานะเป็นพยานเช่นการสอบสวนทางวินัย หากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตนเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดชอบละเมิดก็สามารถโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน



ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีข้างต้นได้ การที่คณะกรรมการสอบปากคำผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงถือว่าได้ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามระเบียบดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ คำสั่งของคณะกรรมการฯ ดังกล่าวมิใช่คำสั่งทางปกครอง เนื่องจากในชั้นของการสอบสวน ยังมิได้กระทบสิทธิหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแต่อย่างใด และตามผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า กรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย กรณีดังกล่าวยังไม่มี ความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิ เรียกช่องทางแพ่งเอาากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ได้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า เมื่อปรากฏว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าและห้างหุ้นส่วน จำกัด ช.ศิวนนท์ ทางราชการย่อมมีสิทธิเรียกชำระหนี้จากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ หรือจากทั้งสองฝ่ายก็ได้ ประกอบกับในคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ เงินแก่ทางราชการก็ได้ระบุไว้แล้วว่า หากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการ ชดใช้เงินคืนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ได้เป็นเงินจำนวนเท่าใดก็ให้คืนเงินตามจำนวน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับชดใช้จากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามส่วนต่อไป และ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๔๗ กำหนดว่า การตรวจฎีกาเมื่อเป็นที่พอใจในสาระสำคัญต่อไปนี้แล้ว ให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่อยกอนุมัติฎีกา และข้อ ๔๗ (๓) กำหนดว่า มีเงินประจำงวดเพียงพอหรือมีคำสั่งอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีรายการถูกต้อง ถือว่าคลังจังหวัดหรือผู้แทนเป็นผู้ตรวจฎีกาและการตรวจฎีกาต้องมีการ ตรวจถึงรายการถูกต้องตามระเบียบต่าง ๆ ที่ฝ่ายปกครองได้กำหนดแนวทางขึ้นตามหนังสือ เวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า ฎีกาดังกล่าวได้มีการรับรอง โดยหน่วยงานผู้เบิกแล้ว คลังจังหวัดลพบุรีได้มีหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบใดที่จะต้อง ตรวจสอบว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้คำนวณอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีการที่ถูกต้อง หรือไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่อาจยกเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างยกเว้นความรับผิดชอบของตนได้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาได้ส่งเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอุทธรณ์คำสั่งให้รับผิดชอบละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



พิจารณาตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๑๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ และกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕/๑๖๓๗๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า แม้คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตามกฎหมาย อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลจะเป็นคำสั่งทางปกครอง แต่ในเรื่องการอุทธรณ์หรือขอให้พิจารณาคำสั่งดังกล่าวใหม่นั้นได้มีการกำหนดขั้นตอนการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้แล้วตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ให้มีการส่งสำนวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อตรวจสอบและให้มีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น จึงไม่อาจนำเรื่องการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับได้ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ นร ๐๖๐๖/๓๑๒ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ จึงไม่อาจรับอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไว้พิจารณาได้ สำหรับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกรณีการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ส่วนราชการ ดังนั้น ขณะที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดทำการสอบสวนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คณะกรรมการฯ ย่อมยังไม่อาจทราบได้ว่า ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ส่วนราชการ ซึ่งผลของการสอบสวนอาจมีผู้ต้องรับผิดหรือไม่ก็ได้ การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะพยานนั้นจึงเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าคัดค้านว่าความเสียหายยังมิเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐอย่างแท้จริง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ได้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ เห็นว่ากรณีนี้ยังมีความเสียหายเกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากยังไม่ได้รับการชดใช้บรรเทาความเสียหาย แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้ใช้สิทธิฟ้องคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดลพบุรีแล้ว แต่ศาลยังมีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ได้รับเงินคืนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ย่อมถือว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังมีความเสียหายอยู่ ประกอบกับการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องรับผิดชอบนี้เป็นการอาศัยสิทธิเรียกร้องในมูลกระทำละเมิดตามกฎหมาย สำหรับการฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ให้รับผิดชอบเป็นการฟ้องโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาและการติดตามทรัพย์สินคืน จึงไม่เป็นการตัดสิทธิเรียกร้องในเรื่องนี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยชอบแล้ว

ศาลออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว

ศาลได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาเลขที่ ๑๓/๔๑ ตกลงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ๑ หลังของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีในวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๓๙,๙๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๑๐ ไว้ด้วยแล้ว โดยกำหนดจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดๆ จำนวน ๑๐ งวด และมีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา กำหนดให้เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ หัวหน้างานการเงินซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี มีหน้าที่ตรวจสอบฎีกาเบิกเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เป็นผู้ลงนามในฎีกาเบิกเงินจากคลังจังหวัดลพบุรี โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ได้ทำการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาทั้ง ๑๐ งวด และมีการจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ให้แก่ผู้รับจ้างไปแล้ว ต่อมาในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๓ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ประจำปี



งบประมาณ ๒๕๔๓ และได้พบว่าการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๑๐ มีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้ปรับปรุงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมซึ่งจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ เป็นอัตราร้อยละ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ และจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างสูงเกินกว่าสิทธิที่ควรจะได้รับตามสัญญาไปเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท กรมอาชีวศึกษา จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประมาณเงินเล่อย่างร้ายแรง จึงไม่ควรให้ผู้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๓๗๘๐๙ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบใช้เงินรวมจำนวน ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท ตามความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๘ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๙ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๐ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๑ และที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชำระเงินแก่ทางราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๕๓.๐๓/๙๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๑๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ต่อมากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ที่



กค ๐๔๐๖.๕/๑๖๓๗๙ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้พิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ทางราชการเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ออกมาใช้บังคับก่อนที่มีการจ่ายเงินงวดที่ ๔ เพียง ๔ วันเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงต้องสอบถามแนวทางปฏิบัติจากคลังจังหวัดลพบุรีเป็นระยะ และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือขอมความเข้าใจกรณีลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสรรพากรจังหวัดลพบุรี ที่ ลป ๐๐๐๗/๕๓๓๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แล้ว ก็ได้สอบถามไปยังคลังจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับการคิดอัตราภาษีดังกล่าวอีกเป็นระยะ ๆ และในการวางฎีกาเบิกเงินต่อคลังจังหวัดนั้น ก็ไม่ปรากฏว่าคลังจังหวัดได้ทักท้วงหรือให้ดำเนินการแก้ไขแต่อย่างใด รวมทั้งหนังสือกรมสรรพากรดังกล่าว ก็เป็นเพียงหนังสือชักขอมความเข้าใจภายในหน่วยงานของกรมสรรพากรเพียงลำพังมิใช่หนังสือที่ต้องใช้บังคับกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีแต่อย่างใด ประกอบกับในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานให้ครบถ้วน นอกจากนี้ กรมอาชีวศึกษาก็ได้ยื่นฟ้องหางหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ผู้รับจ้างเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดลพบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๕๘/๒๕๕๕ เพื่อเรียกเงินคืนแล้ว ทางส่วนราชการจึงยังไม่ได้ได้รับความเสียหายและคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ขาดอายุความแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าใช้เงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายเกินแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ เป็นเงินจำนวน ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท



คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง คดีอยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ศาลปกครองกลางจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่

ประเด็นที่สอง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามส่วนของการรับผิดชอบเป็นเงินรวม ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๘ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๙ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๐ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๑ และที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพียงใด

ประเด็นที่หนึ่ง คดีอยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ศาลปกครองกลางจะรับไว้พิจารณาได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ได้ยกเป็นข้อต่อสู้ไว้ในคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันเดียวกันกับที่นำคดีมาฟ้องต่อศาลนั้น เห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชำระเงินเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยระบุไว้ในคำสั่งว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งเรียกให้ชำระหนี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในวันเดียวกันกับที่ได้ยื่นอุทธรณ์ โดยมีได้รอฟังผลการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน จึงเป็นผลมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง



พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกำหนดเงื่อนไขการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสองก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเข้าใจโดยสุจริตตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าตนสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนเช่นนี้ หากศาลนำมาเป็นเหตุสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้พิจารณา ก็จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างยิ่ง (เทียบเคียงคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๕/๒๕๔๖) เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนด ๙๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเข้าเงื่อนไขที่ศาลปกครองกลาง จะรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้

ประเด็นที่สอง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนของการรับผิดชอบเป็นเงินรวม ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๘ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๙ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๐ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๑ และที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมอันเป็นหน่วยงานของรัฐตามความในบทนิยามของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ได้คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าวงจรงานผิดพลาด โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี มิได้ทักท้วงให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิวนนท์ ได้รับเงินค่าจ้างตั้งแต่วัดที่ ๔ - ๑๐ เกินกว่าสิทธิที่ควรจะได้รับตามสัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น



๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เดิม) จึงได้มีคำสั่งที่ ๓๕๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดได้สรุปผลการสอบสวนโดยเห็นว่าไม่มีบุคคลใดกระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลาง ผู้รับมอบอำนาจเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๘ - ๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๗ รวม ๕ ฉบับ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชำระเงิน ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากล่าวอ้างว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ทางราชการเสียหายแต่อย่างใด เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๓๕๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ออกมาใช้บังคับก่อนที่จะมีการจ่ายเงินงวดที่ ๔ เพียง ๔ วัน เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังไม่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการคิดคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว จึงต้องสอบถามแนวทางปฏิบัติจากคลังจังหวัดลพบุรีเป็นระยะ และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือขอมความเข้าใจกรณีลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามหนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ และหนังสือสรรพากรจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๐๗/๕๓๓๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ แล้ว ก็ได้สอบถามไปยังคลังจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับการคิดอัตราภาษีดังกล่าวอีกเป็นระยะ ๆ โดยมีได้มีการดำเนินการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มโดยลำพังแต่อย่างใดนั้น เห็นว่า การที่กรมสรรพากรได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่อง ขอมความเข้าใจกรณีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานสรรพากรจังหวัดลพบุรี ได้มีหนังสือ ที่ ลบ ๐๐๐๗/๕๓๓๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ส่งหนังสือกรมสรรพากรดังกล่าวมาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ (เอกสารในสำนวนลำดับที่ ๔๑/๑๑) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงต้องปฏิบัติตามหนังสือขอมความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือเวียนการทำงานที่มีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ของรัฐ แม้การคำนวณเงินค่างวดให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศิวนนท์ ในงวดที่ ๔



และที่ ๕ (เอกสารในสำนวนลำดับที่ ๑๙/๙ และ ๑๙/๑๑) จะได้ดำเนินการในเดือนเมษายน ๒๕๔๒ และเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะได้รับหนังสือขอมความเข้าใจ ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องดำเนินการสอบถามไปยังคลังจังหวัดก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบหนังสือขอมความเข้าใจดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ แล้ว ก็จะต้องพิจารณาศึกษาในรายละเอียด เพื่อคำนวณเงินค่างวดในงวดที่ ๖ ถึงงวดที่ ๑๐ ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิวนนท์ ให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และหากเห็นว่าการจ่ายเงินค่างวดในงวดที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว ไม่ถูกต้องตรงตามแนวทางที่กรมสรรพากรได้มีหนังสือขอมความเข้าใจ ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หรือหากไม่แน่ใจก็ต้องสอบถามเป็นทางการไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการขอมความเข้าใจดังกล่าว มิใช่สอบถามด้วยวาจาจากคลังจังหวัดลพบุรี ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่อาจรับฟังได้ นอกจากนั้นยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า หนังสือกรมสรรพากร ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๑/พ.ว. ๐๔๔๓๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เรื่องขอมความเข้าใจกรณีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ขอมความเข้าใจกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนขายสินค้าหรือให้บริการแก่ส่วนราชการ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในหลายกรณี เช่น กรณีการขายสินค้าเสร็จเด็ดขาด กรณีการขายสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง กรณีการขายสินค้าตามสัญญาให้เช่าซื้อหรือสัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อเมื่อได้ส่งมอบ กรณีการให้บริการ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกรณีจะมีตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบอย่างชัดเจน หากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ใช้ความระมัดระวังโดยศึกษาและปฏิบัติตามวิธีคำนวณที่แนะนำในหนังสือขอมความเข้าใจแล้ว ก็จะสามารถคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้คำนวณค่างวดงานและภาษีมูลค่าเพิ่มผิดพลาด โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ มิได้ชักท้วงให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิวนนท์ ได้รับค่าจ้างตั้งแต่ววดที่ ๔ ถึงงวดที่ ๑๐ เกินไปเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนของการรับผิดชอบเป็นเงินรวม ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๘ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๔๙ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๐ ที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๑ และที่ ศธ ๐๖๐๑/๐๕๒ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยกรมบัญชีกลางผู้รับมอบอำนาจ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากล่าวอ้างว่า ในการวางฎีกาเบิกเงินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีจะต้องมีคลังจังหวัดหรือผู้ที่คลังจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา แต่ในกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เมื่อได้วางฎีกาเบิกเงินต่อคลังจังหวัดลพบุรีแล้ว คลังจังหวัดลพบุรีก็ได้หักทวงหรือแจ้งให้แก้ไขแต่อย่างใด นั้น เห็นว่า ตามข้อ ๔๖ วรรคสอง ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดว่า ในกรณีเบิกเงินกับสำนักงานคลังจังหวัดให้คลังจังหวัด หรือผู้ที่คลังจังหวัดมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา และข้อ ๔๗ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่า การตรวจฎีกาเมื่อเป็นที่พอใจในสาระสำคัญต่อไปนี้แล้ว ให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติฎีกา (๑) มีลายมือชื่อผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่าง (๒) มีหนังสือผูกพัน หรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินและถึงกำหนดหรือใกล้จะถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงิน หรือมีคำรับรองของผู้เบิกตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณี (๓) มีเงินประจำงวดเพียงพอ หรือมีคำสั่งอนุญาตของกระทรวงการคลังและมีรายการถูกต้อง จากระเบียบดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการตรวจฎีกานั้น คลังจังหวัดมีหน้าที่ต้องตรวจฎีกาในสาระสำคัญบางประการตามข้อ ๔๗ (๑) - (๓) เพื่อให้แน่ใจว่า มีภาระหนี้ที่จำเป็นต้องจ่ายจริง มีงบประมาณเพียงพอ และมีลายมือชื่อผู้เบิกถูกต้อง มิได้หมายความว่าความถูกต้องของจำนวนเงินที่ขอเบิกข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงไม่อาจรับฟังได้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ทางราชการยังไม่ได้ได้รับความเสียหายเนื่องจากได้ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ศิวนนท์ เป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดลพบุรี เพื่อเรียกเงินคืนแล้วนั้น เห็นว่า กรณีนี้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเกินไป



เป็นเงินจำนวน ๗๔๒,๘๖๔.๙๔ บาท แล้ว และเมื่อการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทางราชการจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถติดตามเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่จ่ายเกินไปได้แล้ว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็จะต้องหักเงินส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าต้องชดใช้ลงทั้งหมด หรือบางส่วน ตามสัดส่วนของเงินที่ติดตามมาได้ต่อไป ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทราบ ตามหนังสือ ที่ ดผ ๐๐๐๔/อย/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดของเจ้าหน้าที่และรู้ตัวผู้กระทำความผิดนับแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ จึงขาดอายุความนั้น เห็นว่า หนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ดผ ๐๐๐๔/อย/๐๔๕๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ ได้รายงานการตรวจสอบบัญชีไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากล่าวอ้างแต่ประการใด และการรายงานการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว เป็นการชี้มูลเบื้องต้นว่า มีการจ่ายเงินค่างานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างสูงเกินไป โดยที่ยังไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีผลต่อการนับอายุความ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ และที่ ๕ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน โดยให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเข้าให้การต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในฐานะพยานเท่านั้น มิใช่ให้การในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้นเห็นว่าแม้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจะสอบผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้ในฐานะพยาน แต่ก็มีความหมายอยู่ในตัวว่า เป็นการสอบผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการจ่ายเงินค่างานก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่างไรแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ชอบที่จะอาศัยโอกาสดังกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน



ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ กรณีมิใช่เป็นการสอบสวนทางวินัย ที่ระบุตัวผู้ถูกสอบสวนไว้โดยชัดแจ้ง กรณีจึงต้องรับฟังว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยาน หลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว คณะกรรมการดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสอบผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำละเมิดแต่อย่างใด

พิพากษายกฟ้อง

นายวุฒิชัย แสงสำราญ
ตุลาการศาลปกครองกลาง

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายวิษณุชัย ธรรมประดิษฐ์
ตุลาการศาลปกครองกลาง



ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวสุมาลี ลิ้มปโหวาท

